

0000062-45.2017.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Marcelo Duarte de Souza

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Transcorrido o lapso acordado, verifica-se que não consta dos autos que houve descumprimento das condições estabelecidas.

Malgrado tenha ocorrido a suspensão dos comparecimentos em juízo durante a pandemia de coronavírus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0000062-45.2017.8.26.0616 - p.

CONCLUSÃO

Aos 29 de março de 2022, faço estes autos conclusos à Dra. Érica Pereira de Sousa, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP. Eu, FELIPE GABRIEL RODRIGUES NOGUEIRA, Assistente Judiciário, digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0000062-45.2017.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Marcelo Duarte de Souza

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Transcorrido o lapso acordado, verifica-se que não consta dos autos que houve descumprimento das condições estabelecidas.

Malgrado tenha ocorrido a suspensão dos comparecimentos em juízo durante a pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2), tal lapso deve ser computado para contagem do período de prova (nesse sentido, cf. TJ-SP, RESE 0055783-31.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Vico Mañas, j. em 02.03.2022; habeas corpus 2255232-47.2021.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo,

j. em 30.11.2021). Consequentemente, superado o prazo fixado para o período de provas, deve ser decretada a extinção da punibilidade.

Por conseguinte, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Marcelo Duarte de Souza em relação ao crime que lhe foi imputado neste processo penal, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Itaquaquecetuba, 29 de março de 2022.

Érica Pereira de Sousa

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA